Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare

Aggiornato il 16 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 16 ottobre 2026

Nessun erede può essere costretto a vendere la casa intera, ma **nessuno può nemmeno bloccare gli altri per sempre**: ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento. Prima di arrivare in tribunale ci sono però soluzioni più rapide ed economiche.

Le soluzioni, dalla più semplice

Soluzione	Come funziona	Tempi indicativi
Accordo tra eredi	Si concordano prezzo e ripartizione, spesso partendo da una valutazione indipendente	Settimane
Un erede compra le quote degli altri	Chi vuole tenere la casa liquida gli altri al valore concordato	1–3 mesi
Vendita della propria quota	Chi vuole uscire vende la sua quota; gli altri coeredi hanno diritto di prelazione	Mesi
Mediazione	Un mediatore aiuta a trovare un accordo; è obbligatoria prima della causa	1–3 mesi
Divisione giudiziale	Il giudice divide i beni o, se la casa non è divisibile, la assegna con conguaglio o ne dispone la vendita	Anni

Vendere solo la propria quota

È possibile, ma una quota di casa vale sul mercato meno della corrispondente parte del valore pieno, perché chi compra entra in comunione con gli altri eredi. Prima di vendere a un estraneo bisogna offrire la quota agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione (**retratto successorio**). Approfondisci in vendere la quota di una casa ereditata.

Il primo passo: un valore su cui tutti concordano

La maggior parte dei conflitti nasce da aspettative diverse sul valore. Una **stima indipendente** e scritta della casa è spesso ciò che sblocca la trattativa tra fratelli.

Quando serve un avvocato

Se c'è un testamento che si ritiene lesivo della legittima, se un erede occupa la casa senza accordo, o se la mediazione fallisce, serve un avvocato esperto in successioni.

Domande frequenti

Un erede può bloccare per sempre la vendita?

Il fratello che abita nella casa ereditata deve pagare qualcosa agli altri?

La mediazione è obbligatoria?

Fonti

- Codice civile, art. 713 (Normattiva)
- Codice civile, art. 720 (Normattiva)
- Codice civile, art. 732 (Normattiva)
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva)

Approfondimenti: eredi in disaccordo

Vendere la quota di una casa ereditata

Si può vendere solo la propria quota di casa ereditata? Prelazione dei coeredi, retratto successorio, prezzo della quota e alternative.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.